TALA

הסכם רישיון שימוש, תנאי רכישה ותמיכה (EULA)

ברוכה הבאה ל-TALA!
TALA היא מערכת עזר חכמה המיועדת לאנשי חינוך והוראה, המסייעת בתכנון עבודה חינוכית, בניית תוכניות אישיות לתלמידים, תיעוד תהליכים, הפקת דוחות וייעול העבודה המקצועית בהוראה ובחינוך המיוחד.
מסמך זה מהווה הסכם משפטי מחייב בין המשתמשת (להלן: "המשתמשת") לבין מפעילי מערכת TALA (להלן: "הנהלת המערכת" או "TALA"). כניסה לחשבון בתשלום ו/או ביצוע רכישה מהווים אישור והסכמה מלאה לכל תנאי מסמך זה.

1. תנאי הרישיון, תמורה ותשלום

- **1.1. מהות הרישיון:** עם התשלום, מוענק למשתמשת רישיון שימוש אישי, מוגבל, שאינו בלעדי ובלתי ניתן להעברה, לעשות שימוש במערכת TALA.
- **1.2. מחיר המנוי:** מחיר השקה מיוחד עומד על 150 ₪ (כולל מע"מ, ככל שחל על פי דין) לשנת שימוש מלאה.
- **1.3. תכולת הרישיון השנתי:**
  - מנוי אישי למשתמשת רשומה אחת.
  - תקופת שימוש קצובה של 12 חודשים ממועד הפעלת המנוי.
  - מכסת עבודה: אפשרות לבנייה, ניהול ותיעוד של עד 22 תוכניות עבודה לתלמידים במקביל.
  - שימוש בכלים, במודולים וביכולות המערכת הזמינים במסלול זה בעת הרכישה.
  - שירותי תמיכה טכנית כמפורט בסעיף 4 להלן.
- **1.4. אופן התשלום:** התשלום מתבצע מראש עבור שנת שימוש מלאה (תשלום שנתי חד-פעמי, אינו חיוב חודשי מתחדש), באמצעות סליקה מקוונת מאובטחת.

2. תקופת המנוי, סיום וחידוש

- **2.1.** תוקף המנוי הינו ל-12 חודשים קלנדריים ממועד הפעלתו.
- **2.2.** המנוי אינו מתחדש באופן אוטומטי ולא יבוצע כל חיוב ללא אישור מפורש מראש.
- **2.3.** בתום 12 החודשים תסתיים תקופת הרישיון, והגישה לעריכת תוכניות תיחסם, אלא אם יחודש המנוי בתשלום.
- **2.4.** דמי החידוש לשנים עוקבות יקבעו בהתאם למחירון שיהיה בתוקף במועד החידוש ויוצגו לאישורה המוקדם של המשתמשת.

3. שימוש אישי ומגבלות אבטחה

- **3.1.** החשבון הינו אישי ופרטני. חל איסור מוחלט על העברת פרטי הגישה, שיתוף סיסמאות או מתן הרשאה לצדדים שלישיים.
- **3.2.** המשתמשת רשאית לנהל עד 22 תוכניות תלמידים. חל איסור לעקוף מגבלה זו או לבצע שימוש מסחרי או שיתופי בחשבון.
- **3.3.** חל איסור להעתיק, להנדס לאחור, לסרוק חולשות אבטחה או להשתמש באמצעים אוטומטיים (בוטים וכיו"ב) במערכת.

4. תמיכה טכנית ושירות

- **4.1.** התמיכה הטכנית נועדה לסייע בתפעול שוטף, טיפול בתקלות תוכנה ומתן מענה לשאלות תפעוליות.
- **4.2. התמיכה כוללת:** סיוע בהתחברות ואיפוס גישה, פתרון בעיות בשמירת נתונים, עזרה בהפקת קובצי דוחות (PDF), ומענה לשגיאות מערכת.
- **4.3. התמיכה אינה כוללת:** מתן ייעוץ פדגוגי, הדרכה דידקטית אישית, או הזנת נתונים ובניית תוכניות עבודה בפועל עבור המשתמשת.

5. מדיניות ביטול עסקה והחזרים כספיים

- **5.1. ביטול כדין (עסקת מכר מרחוק):** בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, המשתמשת רשאית לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 ימים ממועד עשיית העסקה או מקבלת מסמך פרטי העסקה (לפי המאוחר), באמצעות הודעת ביטול בכתב לפרטי הקשר שבסעיף 10.
- **5.2.** במקרה של ביטול כדין בתוך 14 ימים, יינתן החזר כספי מלא, בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ (הנמוך מביניהם), בהתאם להוראות החוק.
- **5.3. לאחר 14 יום:** לאחר חלוף 14 יום ממועד הרכישה, לא יינתן החזר כספי בגין אי-שימוש במערכת, הפסקת שימוש יזומה, או שינוי שיקול דעת.
- **5.4.** במקרה של תקלה טכנית מהותית ומתמשכת המונעת לחלוטין את השימוש במערכת שלא באשמת המשתמשת ולא נפתרה תוך זמן סביר, תהיה המשתמשת זכאית לסעד בהתאם להוראות כל דין.

6. פרטיות, הגנת מידע ושמירה על סודיות תלמידים

- **6.1.** המשתמשת מצהירה כי ידוע לה שמידע הנוגע לתלמידים, ובפרט בחינוך המיוחד, הינו מידע רגיש ומוגן על פי דין.
- **6.2. איסור הזנת פרטים מזהים מלאים (PII):** המשתמשת מתחייבת לפעול לפי הנחיות אבטחת המידע של TALA, ולא להזין מספרי תעודת זהות, שמות משפחה מלאים, כתובות מגורים, תמונות פנים או כל פרט מזהה חד-ערכי של תלמידים. העבודה במערכת תיעשה תוך שימוש בראשי תיבות, כינויים או מספרי קוד פנימיים בלבד.
- **6.3.** המשתמשת נושאת באחריות המלאה לקבלת כל ההסכמות וההרשאות הנדרשות מגורמי החינוך והאפוטרופוסים ככל שנדרש לפי הוראות הדין וחוזרי מנכ"ל משרד החינוך.

7. בינה מלאכותית (AI) והיעדר אחריות מקצועית

- **7.1.** TALA משלבת טכנולוגיות מתקדמות של בינה מלאכותית לצורך הצעת תכנים, ניסוח מטרות ויצירת טיוטות ראשוניות לתוכניות ודוחות.
- **7.2. כלי עזר בלבד:** התוצרים המופקים על ידי המערכת הינם בגדר המלצה וטיוטת עזר פדגוגית בלבד. הם אינם מהווים אבחון מקצועי, חוות דעת פסיכולוגית או תחליף לשיקול דעתה הפדגוגי, המקצועי והבלעדי של אשת החינוך.
- **7.3. חובת בדיקה והתאמה:** חלה על המשתמשת חובה מוחלטת לבדוק, להגיה, לאמת ולהתאים באופן אישי כל תוצר, מטרה או הצעה לפני יישומם בעבודה עם התלמיד או מסירתם לגורמי החינוך וההורים.
- **7.4.** הנהלת המערכת אינה נושאת באחריות ישירה או עקיפה לכל החלטה פדגוגית, שגיאת ניסוח, אי-דיוק או תוצאה הנובעת משימוש בתוצרי המערכת.

8. זמינות המערכת, גיבויים והגבלת אחריות

- **8.1.** השירות והמערכת מסופקים כפי שהם ("AS IS") וללא התחייבות לזמינות רציפה של 100% ללא תקלות. ייתכנו הפסקות שירות יזומות לצורך תחזוקה ושדרוגים או עקב תקלות רשת ותשתיות ענן.
- **8.2. חובת גיבוי:** מומלץ למשתמשת לשמור עותקים מקומיים (הורדת דוחות כקובצי PDF) של תוכניות ודוחות שהופקו. הנהלת המערכת אינה אחראית לאובדן נתונים עקב גורמי כוח עליון או תקלות צד שלישי בלתי צפויות.
- **8.3. הגבלת חבות:** במידה המרבית המותרת על פי דין, סך האחריות הכספית הכוללת של TALA ומפעיליה כלפי המשתמשת בגין כל עילה או נזק לא יעלה בשום מקרה על הסכום הכולל ששולם בפועל על ידי המשתמשת עבור המנוי השנתי.

9. קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני במערכת TALA, לרבות קוד המקור, הממשק הגרפי, סימני המסחר, העיצובים והאלגוריתמים, שייכים במלואם להנהלת המערכת. אין להעתיק, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי במערכת או בחלקים ממנה ללא היתר מפורש מראש ובכתב.

10. יצירת קשר ופניות

כתובת דוא"ל: zivit.reshef@gmail.com

וואטסאפ / טלפון: 052-4286501

שעות פעילות התמיכה: ימים א'-ה', בין השעות 09:00 - 17:00

11. הצהרת המשתמשת ואישור

בעת לחיצה על כפתור "אני מאשרת את תנאי הרישיון והרכישה" (או בעת ביצוע התשלום), המשתמשת מצהירה ומאשרת כי:

- קראה והבינה את כל תנאי הסכם זה והיא מסכימה להם במלואם.
- ידוע לה כי מדובר במנוי אישי, שנתי לתקופה קצובה של 12 חודשים, הכולל עד 22 תוכניות עבודה לתלמידים.
- ידוע לה כי תוצרי הבינה המלאכותית הם כלי עזר בלבד ומחייבים בדיקה והתאמה מקצועית שלה.
- היא מתחייבת להקפיד על שמירת פרטיות התלמידים ולא להזין פרטים מזהים ישירים (PII).

TALA – הופכים תוכניות עבודה לכלי שמלווה את העשייה החינוכית היומיומית.